

1501404-84.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... do crime de associação para o tráfico, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico - Sentença condenatória - Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501404-84.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501404-84.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194571/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 19121038 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2952/21/405 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2194571 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Vinicius Moreira Firmino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra BRUNO VINICIUS MOREIRA FIRMINO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 11h00, na Rua Manoel de Careno, n. 108, Jardim Bandeirantes, Lins, guardava/tinha em depósito, em situação de calamidade pública, drogas (maconha no peso líquido estimado de 447,09 gramas; crack no peso líquido estimado de 1,74 gramas; e cocaína no peso líquido estimado de 0,96 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, visando a posterior comercialização. Consta ainda que, em data incerta pretérita, englobando ao menos os primeiros 19 dias do mês de julho de 2021, em Lins, em situação de calamidade pública, associaram-se BRUNO VINICIUS MOREIRA FIRMINO e o adolescente E.A.M.S., (qualificado à fl. 14, de

17 anos), para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei n. 11.343/06.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/03), posteriormente convertido em prisão preventiva (fls. 67/68).

Revogada a prisão preventiva, substituída por cautelar diversa da prisão (fls.95). Defesa Prévia (fls. 61/66).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 103/105).

Na audiência foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e o réu foi interrogado.

Em memórias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, condenando o réu como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06 (fls. 181/186).

A Defesa pediu a absolvição com base na nulidade de prova ilícita ou pela ausência de provas de que o réu concorreu para a prática de ilícito, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pediu a desclassificação do delito para tráfico privilegiado, sendo observada a atenuante da menoridade relativa, e a substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 190/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Viável a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Embora conste dos autos laudo de constatação provisória (fls. 24/29), ele aponta expressamente para a necessidade de confirmação do resultado por meio de laudo definitivo (fl. 28).

Não foi juntado aos autos laudo definitivo das substâncias apreendidas.

O laudo de constatação, previsto no artigo 50, §1º, da Lei n. 11.343/06, destina-se à verificação prévia da substância apreendida, a fim de impedir que alguém seja preso ou denunciado em razão de materiais ou produtos que possam se assemelhar a substâncias ilícitas, mas, em verdade, não o são.

Tal laudo de constatação não substitui o exame toxicológico definitivo para fins de comprovação da materialidade que, associada às provas quanto à autoria do delito, pode dar ensejo ao decreto condenatório, mesmo porque aquele possui menor rigor formal, na medida em que pode ser firmado inclusive por pessoa idônea, nos termos do sobredito §1º, do artigo 50, da Lei n. 11.343/2006.

Embora o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), o auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), o laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 24/29), o boletim de ocorrência (fls. 40/44) e a prova oral colhida apontem a prática do crime de tráfico de drogas, o artigo 56, da Lei de Drogas dispõe que, após o recebimento da denúncia, o juiz requisitará os laudos periciais, o que evidencia a obrigatoriedade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade do delito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Cabimento. Ausência de provas da materialidade delitiva.

Imprescindibilidade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade delitiva. Exame toxicológico definitivo que não diz respeito aos fatos narrados na denúncia. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000165-87.2015.8.26.0530; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022) - grifei

ASSOCIAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à materialidade delitiva Ausência de laudo definitivo Absolvição dos réus de todos os delitos, com fulcro no art. 386, VII, CPP, conforme parecer da PGJ Recursos providos, com expedição de alvarás de soltura clausulados (voto nº 41825) (TJSP; Apelação Criminal 1500074- 96.2019.8.26.0621; Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020, V.U.) - grifei

Assim, em face da menção no exame de constatação provisório quanto à necessidade de confirmação do resultado por meio de laudo definitivo e diante da inexistência deste último, é de rigor a absolvição do acusado.

Avançando, o crime de associação para o tráfico conta com a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em apreço, após análise minuciosa da prova colacionada aos autos, não há elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo ao tráfico, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação.

Os policiais militares, responsáveis pela diligência, afirmaram desconhecer o envolvimento do réu ou do adolescente com o mundo do tráfico, consignando, ainda, não terem qualquer notícia sobre traficância praticada por eles antes do dia dos fatos.

Assim, não havendo provas da estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico - Sentença condenatória - Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Não comprovação de união estável e permanente - Art. 35, caput, da LA que fica afastado - Dosimetria: Pena-base acrescida de 1/6 em razão da variedade da droga. Questão referente a variedade que será analisada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal - Ausentes agravantes e atenuantes - Na terceira fase, observa-se que seria caso de aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da LA, vez que a prática delitiva envolveu menor de idade. À mingua de impugnação do órgão ministerial, não há que se falar na referida causa de aumento. Ainda nesta fase, o magistrado não aplicou o redutor. Conquanto o réu seja primário (fls. 18/19), o fato é que ele fazia do tráfico seu meio de vida. Apreensão de três espécies de entorpecentes: maconha, cocaína e cocaína na forma de crack, sendo as últimas com altíssimo poder deletério. Além disso, também foram localizados 958 eppendorfs vazios para acondicionamento da droga, 02 balanças de precisão e, ainda, 02 cadernos de contabilidade do tráfico, contendo datas, nomes de vários compradores, tipos de drogas e valores, de modo que ele não pode ser considerado como traficante eventual (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) - Regime fechado - Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal - Recurso do réu provido em parte para a) absolvê-lo da imputação ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal; e, b) na dosimetria do crime de tráfico de drogas fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP; Apelação Criminal 1500234-18.2019.8.26.0623; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/09/2022; Data de Registro: 16/09/2022) - grifei

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu BRUNO VINICIUS MOREIRA FIRMINO da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Determino a devolução do dinheiro, colete balístico profissional e aparelho celular apreendidos em poder do réu (fls. 18/19).

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA